

WUXUAI Legal Operating System

Phase 2.5 – Datenexport, Betroffenenrechte und Löschung

Dokumentversion: 0.1

Rechtsraum: Österreich und Europäische Union

Status: Arbeitsentwurf zur anwaltlichen und steuerlichen Prüfung

Geplanter Plattformbetreiber: WUXUAI GmbH, Österreich

1. Zweck

Dieses Dokument regelt die organisatorische und technische Behandlung von:

- Auskunftsanträgen;
- Datenexporten;
- Datenübertragbarkeit;
- Berichtigungen;
- Einschränkungen der Verarbeitung;
- Löschanträgen;
- Widersprüchen;
- Widerrufen;
- gesetzlichen Aufbewahrungspflichten;
- Backups;
- Audit- und Nachweisdaten;
- Vertragsbeendigungen;
- Restaurantschließungen;
- Programmaustritten von Gästen.

Es bildet die Grundlage für:

- das Kundenportal;
 - das Owner-Portal;
 - den Plattform-Admin;
 - Datenbankfunktionen;
 - Edge Functions;
 - Löschjobs;
 - Supportprozesse;
 - den Auftragsverarbeitungsvertrag;
 - Datenschutzerklärungen;
 - das interne Löschkonzept;
 - den späteren Codex-Masterauftrag.
-

2. Grundsatz

Personenbezogene Daten werden nur so lange gespeichert, wie dies erforderlich ist für:

- die Durchführung des Bonusprogramms;
- die Erfüllung des SaaS-Vertrags;
- die Sicherheit und Missbrauchsvermeidung;
- die Bearbeitung von Betroffenenrechten;
- gesetzliche Aufbewahrungspflichten;
- die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Daten dürfen nicht allein deshalb dauerhaft gespeichert bleiben, weil ihre Speicherung technisch möglich oder betrieblich bequem ist.

Jede Datenkategorie benötigt:

- einen klaren Zweck;
 - eine Rechtsgrundlage;
 - eine verantwortliche Partei;
 - eine aktive Speicherdauer;
 - ein Lösch- oder Anonymisierungskriterium;
 - gegebenenfalls eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist;
 - einen dokumentierten Löschprozess.
-

3. Verantwortlichkeiten

3.1 Restaurant als Verantwortlicher

Für die meisten Gastdaten innerhalb eines Restaurant-Bonusprogramms ist grundsätzlich das jeweilige Restaurantunternehmen verantwortlich.

Das Restaurant entscheidet über:

- Beantwortung eines Gastantrags;
- Berichtigung;
- Einschränkung;
- Löschung;
- rechtliche Aufbewahrung;
- Ablehnung eines Antrags;
- Kommunikation mit dem Gast;
- Benachrichtigung weiterer Empfänger.

WUXUAI unterstützt das Restaurant technisch im Rahmen des Auftragsverarbeitungsvertrags.

3.2 WUXUAI als Auftragsverarbeiter

WUXUAI darf Anträge auf Gastdaten nicht eigenmächtig inhaltlich entscheiden, soweit ausschließlich das Restaurant Verantwortlicher ist.

WUXUAI darf:

- den Antrag entgegennehmen;
- die Identität technisch prüfen;
- den Antrag dem Restaurant zuordnen;
- Daten technisch zusammenstellen;
- Lösch- oder Einschränkungsjobs ausführen;
- den Bearbeitungsstatus dokumentieren;
- technische Nachweise bereitstellen.

3.3 WUXUAI als Verantwortlicher

Soweit sich ein Antrag auf WUXUAI-eigene Verarbeitungen bezieht, entscheidet WUXUAI selbst.

Beispiele:

- Owner-Vertragskonto;
- Supportkommunikation mit WUXUAI;
- Abrechnung;
- WUXUAI-eigenes Marketing;
- Plattform-Sicherheitsprotokolle;
- WUXUAI-Website;
- Bewerber- oder Geschäftsanfragen.

3.4 Mehrere Restaurants

Ein Gast kann bei mehreren Restaurants registriert sein.

Ein Antrag gegenüber Restaurant A wirkt grundsätzlich nicht automatisch für Restaurant B.

Die Plattform muss daher unterscheiden zwischen:

RESTAURANT_SCOPE
PLATFORM_SCOPE
ALL_RESTAURANT_SCOPES

Ein restaurantübergreifender Antrag darf nur ausgeführt werden, wenn:

- der Gast diesen Umfang eindeutig verlangt;
- die Identität ausreichend geprüft wurde;
- alle betroffenen Verantwortlichen korrekt einbezogen werden;
- keine Daten eines Restaurants unzulässig an ein anderes Restaurant offengelegt werden.

4. Arten von Betroffenenanträgen

4.1 Auskunft

Der Gast kann Auskunft darüber verlangen, ob und welche personenbezogenen Daten verarbeitet werden.

Der Auskunftsprozess soll insbesondere abdecken:

- Stammdaten;
- Restaurantzuordnungen;
- Punktebuchungen;
- Rewardansprüche;
- Reward-Einlösungen;
- Besuchs- und Transaktionshistorie;
- Teilnahmebedingungen und Annahmennachweise;
- Consents und Widerrufe;
- Datenschutzanfragen;
- Marketingzustellungen;
- Sicherheits- und Missbrauchseignisse, soweit herauszugeben;
- Empfängerkategorien;
- Speicherdauer oder Kriterien;
- Verarbeitungszwecke;
- Rechtsgrundlagen;
- Datenquellen;
- Drittlandübermittlungen;
- automatisierte Entscheidungen, soweit vorhanden.

4.2 Datenübertragbarkeit

Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, soll ein strukturierter, gängiger und maschinenlesbarer Export bereitgestellt werden.

Empfohlene Formate:

JSON
CSV
PDF-Zusammenfassung

JSON und CSV dienen der Maschinenlesbarkeit.

Die PDF-Zusammenfassung dient der verständlichen Darstellung.

4.3 Berichtigung

Der Gast kann unrichtige oder unvollständige Daten berichtigen lassen.

Direkt selbst änderbar können sein:

- Vorname;
- E-Mail-Adresse;
- Telefonnummer;
- Sprache;
- Kommunikationspräferenzen.

Nicht direkt überschreibbar sollen sein:

- historische Punktebuchungen;
- Reward-Einlösungen;
- Annahmenachweise;
- Consent-Historie;
- Audit-Ereignisse;
- Sicherheitsereignisse.

Korrekturen historischer Daten erfolgen durch:

- Gegenbuchung;
- Ergänzung;
- Korrekturereignis;
- dokumentierte neue Version.

4.4 Einschränkung

Wenn Daten vorerst nicht gelöscht werden dürfen oder eine Prüfung erforderlich ist, kann die Verarbeitung eingeschränkt werden.

Status:

PROCESSING_RESTRICTED

Während der Einschränkung dürfen Daten grundsätzlich nur noch verarbeitet werden für:

- Speicherung;
- rechtliche Prüfung;
- Rechtsansprüche;
- gesetzliche Pflichten;
- ausdrücklich zulässige Ausnahmen.

Folgende Vorgänge werden blockiert:

- Marketing;
- Profiling;
- personalisierte Empfehlungen;
- neue freiwillige Auswertungen;
- nicht notwendige Exporte an Dritte.

4.5 Löschung

Ein Gast kann die Löschung seiner personenbezogenen Daten beantragen, soweit keine gesetzlichen oder sonstigen zulässigen Gründe entgegenstehen.

Löschung kann bedeuten:

- physische Löschung;
- irreversible Anonymisierung;
- Trennung von Identifikatoren;
- Sperrung bis zum Ende einer Aufbewahrungsfrist;
- anschließende automatische Löschung.

4.6 Widerspruch

Widerspricht ein Gast Direktwerbung, muss die werbliche Verarbeitung unverzüglich gestoppt werden.

Für Marketing gilt:

Widerspruch oder Widerruf
= sofortiges Versandverbot

Der Punktestand oder die Programmteilnahme dürfen dadurch grundsätzlich nicht beeinträchtigt werden.

4.7 Widerruf einer Einwilligung

Ein Widerruf wirkt für die Zukunft.

Er löscht nicht automatisch:

- vergangene rechtmäßige Verarbeitungen;
- Consent-Nachweise;
- notwendige Sperrlisteneinträge;
- gesetzlich aufzubewahrende Unterlagen.

5. Antragseingang

5.1 Kanäle

Betroffenenankträge können eingehen über:

- Kundenkonto;
- öffentliches Datenschutzformular;
- E-Mail;
- schriftliche Anfrage;

- Restaurantkontakt;
- WUXUAI Support;
- Owner-Portal im Namen des Gastes.

5.2 Kundenportal

Empfohlene Seiten:

```
/account/legal/export  
/account/legal/delete  
/account/legal/correct  
/account/legal/restrict  
/account/legal/requests
```

5.3 Pflichtangaben eines Antrags

```
request_type  
customer_reference  
restaurant_scope  
contact_method  
request_text  
submitted_at  
source  
language
```

Optional:

```
supporting_information  
preferred_export_format  
specific_data_scope  
reason_optional
```

Ein Gast muss für eine Löschung grundsätzlich keinen Grund angeben.

6. Identitätsprüfung

6.1 Grundsatz

Daten dürfen nur an die betroffene Person oder eine wirksam bevollmächtigte Person herausgegeben werden.

Die Identitätsprüfung muss verhältnismäßig sein.

Es dürfen nicht pauschal mehr Daten verlangt werden, als zur Identitätsprüfung notwendig sind.

6.2 Angemeldeter Gast

Bei einem eingeloggten Gast können verwendet werden:

- gültige Session;
- Customer-Token;
- Restaurantkontext;
- zusätzliche Bestätigung über hinterlegten Kanal;
- erneute Eingabe eines einmaligen Codes bei sensiblen Exporten.

6.3 Nicht eingeloggter Gast

Mögliche Prüfung:

1. Anfrage über registrierte Telefonnummer oder E-Mail;
2. einmaliger Bestätigungscode;
3. Abgleich mit Restaurantkonto;
4. gegebenenfalls weitere gezielte Information.

6.4 Unsicherheit

Bestehen begründete Zweifel, kann eine zusätzliche Identitätsinformation angefordert werden.

Unzulässig wäre regelmäßig:

- pauschale Ausweiskopie ohne konkreten Bedarf;
- Abfrage vollständiger Zahlungsdaten;
- Abfrage unnötiger privater Informationen.

6.5 Bevollmächtigte Personen

Erforderlich:

- Nachweis der Bevollmächtigung;
- Identitätsprüfung der bevollmächtigten Person;
- klarer Umfang der Vollmacht;
- Auditnachweis.

7. Fristen und Statusmodell

Die konkrete gesetzliche Frist muss im finalen Text vom Rechtsanwalt bestätigt werden.

Die Plattform soll folgende Statuswerte verwenden:

```
RECEIVED  
IDENTITY_PENDING  
IDENTITY_VERIFIED
```


ASSIGNED_TO_CONTROLLER
IN_REVIEW
RESTRICTED
APPROVED
PARTIALLY_APPROVED
REJECTED
EXPORT_PREPARING
EXPORT_READY
DELETION_SCHEDULED
DELETION_EXECUTED
COMPLETED
CANCELLED

Zusätzlich:

received_at
identity_verified_at
due_at
extended_due_at
completed_at
extension_reason
rejection_reason

Die Plattform muss rechtzeitig warnen:

14 Tage vor Frist
7 Tage vor Frist
3 Tage vor Frist
am Fälligkeitstag

Eine Fristverlängerung darf nur:

- begründet;
- dokumentiert;
- rechtzeitig kommuniziert

werden.

8. Exportumfang

8.1 Kundenstammdaten

- interne Kunden-ID;
- Vorname;
- Telefonnummer;
- E-Mail-Adresse;

- Sprache;
- Registrierungszeitpunkt;
- letzter aktiver Zeitpunkt;
- Kontostatus.

8.2 Restaurantbeziehungen

Je Restaurant:

- Restaurantname;
- Rechtsträger;
- Restaurant-ID;
- Beitrittsdatum;
- Mitgliedschaftsstatus;
- aktueller Punktestand;
- Besuche;
- letzter Besuch.

8.3 Punkte

- Buchungsdatum;
- Filiale;
- Buchungsart;
- Punktebetrag;
- Referenz;
- Status;
- Korrekturen;
- Verfallsdatum, soweit vorhanden.

8.4 Rewards

- Rewardname;
- benötigte Punkte;
- Anspruchsdatum;
- Einlösestatus;
- Einlösedatum;
- Filiale;
- Gültigkeit;
- technische Referenz.

Einmalcodes oder sicherheitsrelevante Geheimnisse dürfen im Export nur enthalten sein, soweit dies rechtlich erforderlich und sicher vertretbar ist.

8.5 Legal-Acceptances

Exportiert werden nur Nachweismetadaten:

- Dokumenttyp;
- Herausgeber;
- Dokumentversion;

- Dokumenthash;
- Sprache;
- Annahmezeitpunkt;
- Quelle;
- Inkrafttretensdatum.

Nicht automatisch exportiert werden:

- vollständige historische Dokumenttexte;
- internes Rendering;
- interne Entwürfe;
- interne juristische Kommentare.

Aktuelle veröffentlichte Dokumente können über separate Links bereitgestellt werden.

8.6 Consents

- Restaurant;
- Kanal;
- Zweck;
- Status;
- Textversion;
- Texthash;
- Erteilung;
- Bestätigung;
- Widerruf;
- Widerrufsquelle.

8.7 Marketingereignisse

- Versandzeit;
- Kanal;
- Kampagnenbezeichnung;
- Zustellstatus;
- Bounce;
- Abmeldung;
- Blockierungereignisse, soweit personenbezogen und herauszugeben.

8.8 Datenschutzanfragen

- Art des Antrags;
- Eingangsdatum;
- Status;
- Abschlussdatum;
- Ergebnis;
- Kommunikation.

8.9 Sicherheits- und Auditdaten

Nur soweit rechtlich herauszugeben und ohne:

- Rechte Dritter zu verletzen;
 - Sicherheitsmaßnahmen offenzulegen;
 - Missbrauchserkennung zu gefährden;
 - interne Geheimnisse unangemessen preiszugeben.
-

9. Nicht in den Standardexport aufnehmen

Der Standardexport darf nicht enthalten:

- Daten anderer Kunden;
 - Daten anderer Restaurants außerhalb des Antragsumfangs;
 - interne Service-Role-Informationen;
 - Datenbankpasswörter;
 - API-Schlüssel;
 - vollständige Auth-Tokens;
 - Tages-PINs;
 - aktive Reward-Geheimcodes;
 - interne Sicherheitsregeln;
 - interne Betrugserkennungsschwellen;
 - vertrauliche Supportdaten Dritter;
 - vollständige Rechtstextentwürfe;
 - interne Anwaltshinweise;
 - interne Steuerberaterkommentare.
-

10. Exportbereitstellung

10.1 Erstellung

Der Export wird serverseitig erstellt.

Keine vollständige Exporterstellung im Browser.

10.2 Verschlüsselung und Zugriff

Der Downloadlink muss:

- zufällig und nicht erratbar sein;
- zeitlich begrenzt sein;
- nur für den geprüften Gast gelten;
- nach Verwendung widerrufbar sein;
- nicht in Suchmaschinen indexiert werden;

- keine personenbezogenen Daten in der URL enthalten.

Empfohlene Linkgültigkeit:

72 Stunden

Anwaltlich und sicherheitstechnisch zu bestätigen.

10.3 Benachrichtigung

Ihr Datenexport ist verfügbar.

Der Downloadlink ist aus Sicherheitsgründen nur bis [DATUM/UHRZEIT] gültig. Falls Sie den Antrag nicht gestellt haben, kontaktieren Sie bitte [KONTAKT].

10.4 Ablauf

Nach Ablauf:

- Link deaktivieren;
- Exportdatei automatisiert löschen;
- Exportnachweis behalten;
- neue Erstellung nur nach erneutem sicheren Abruf.

11. Löschprüfung

Vor Ausführung wird jede Datenkategorie klassifiziert:

DELETE_NOW
ANONYMIZE_NOW
RESTRICT_AND_RETAIN
RETAIN_LEGAL
RETAIN_SECURITY
RETAIN_DISPUTE

11.1 Sofort löschbare Daten

Beispiele:

- optionale Profilangaben;
- nicht benötigte Präferenzen;
- nicht bestätigte Kontaktänderungen;
- abgelaufene temporäre Tokens;
- technische Entwürfe;
- inaktive Push-Subscriptions;

- nicht mehr erforderliche Standortdaten.

11.2 Zu anonymisierende Daten

Transaktionsdaten können anonymisiert werden, wenn:

- statistische Auswertungen erhalten bleiben sollen;
- kein Personenbezug mehr erforderlich ist;
- die Anonymisierung irreversibel ist;
- eine Re-Identifizierung vernünftigerweise ausgeschlossen ist.

11.3 Vorübergehend einzuschränkende Daten

Beispiele:

- Daten bei laufender Beschwerde;
- strittige Punktebuchung;
- offener Rewardstreit;
- laufende Missbrauchsuntersuchung;
- gerichtliches oder behördliches Verfahren.

11.4 Gesetzlich aufzubewahrende Daten

Beispiele können sein:

- Rechnungen;
- Zahlungsbelege;
- Vertragsunterlagen;
- steuerlich relevante Geschäftspapiere;
- Buchungsbelege;
- abrechnungsrelevante Gutschriften;
- rechtlich relevante Geschäftskorrespondenz.

Solche Daten werden:

- vom aktiven Konto getrennt;
- für operative Nutzung gesperrt;
- nur für den gesetzlichen Zweck gespeichert;
- nach Fristablauf gelöscht.

11.5 Sicherheitsnachweise

Begrenzt aufbewahrt werden können:

- Widerrufsnachweise;
- Suppression-Einträge;
- Missbrauchssperren;
- Login-Sicherheitsereignisse;
- Löschprotokolle;
- Nachweise einer bereits ausgeführten Anfrage.

Die Aufbewahrung benötigt eine konkrete Rechtsgrundlage und feste Frist.

12. Auswirkungen der Gastlöschung

Nach wirksamer Löschung:

- Login und Customer-Token werden deaktiviert;
- Marketing wird gestoppt;
- Push-Subscriptions werden deaktiviert;
- Punkte können nicht mehr gesammelt werden;
- nicht eingelöste Rewards entfallen, sofern Teilnahmebedingungen dies wirksam vorsehen;
- persönliche Restaurantzuordnungen werden gelöscht oder anonymisiert;
- das Konto ist für Mitarbeiter nicht mehr sichtbar;
- notwendige Sperr- und Nachweisdaten bleiben begrenzt erhalten;
- eine Wiederanmeldung gilt als neue Teilnahme.

Vor Bestätigung muss der Gast klar informiert werden:

Mit der Löschung endet Ihre Teilnahme an den ausgewählten Bonusprogrammen. Noch vorhandene Punkte und nicht eingelöste Rewards können dadurch verloren gehen.

Gesetzlich aufzubewahrende oder zur Rechtsverteidigung erforderliche Daten können für den jeweiligen Zweck eingeschränkt gespeichert bleiben.

Eine sofortige Löschung darf nicht als Dark Pattern erschwert werden. Gleichzeitig muss der Verlust bestehender Punkte verständlich erklärt werden.

13. Löschbestätigung

Nach Abschluss:

Ihre Löschanfrage wurde bearbeitet.

Die für die aktive Nutzung des Bonusprogramms erforderlichen personenbezogenen Daten wurden gelöscht oder irreversibel anonymisiert. Daten, die aufgrund gesetzlicher Pflichten oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen weiterhin benötigt werden, werden ausschließlich für diese Zwecke eingeschränkt gespeichert und nach Ablauf der jeweiligen Frist gelöscht.

Referenz: [REQUEST_REFERENCE]

Keine detaillierte Offenlegung interner Tabellen oder Sicherheitsarchitektur.

14. Teilweise Ablehnung

Ein Antrag kann teilweise abgelehnt werden, wenn Daten weiter benötigt werden.

Die Antwort muss enthalten:

- betroffene Datenkategorie;
- Grund der weiteren Speicherung;
- Zweck;
- voraussichtliche Dauer;
- Einschränkung der Nutzung;
- Beschwerdemöglichkeit;
- Kontakt.

Beispiel:

Bestimmte Abrechnungsunterlagen können derzeit nicht gelöscht werden, da sie gesetzlichen Aufbewahrungspflichten unterliegen. Diese Daten werden nicht mehr für das Bonusprogramm oder Marketing verwendet, sondern ausschließlich eingeschränkt für die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung gespeichert.

15. Backups

15.1 Grundsatz

Eine Löschung muss sich auch auf Backupkonzepte beziehen.

Eine sofortige selektive Entfernung einzelner Datensätze aus jeder unveränderlichen Sicherung ist technisch möglicherweise nicht verhältnismäßig oder sicher umsetzbar.

15.2 WUXUAI-Standard

- gelöschte Daten werden aus aktiven Systemen entfernt;
- Backups werden nicht für operative Zwecke durchsucht;
- Backups unterliegen festen Rotationsfristen;
- bei einer Wiederherstellung muss ein Lösch-Nachlauf ausgeführt werden;
- gelöschte Datensätze dürfen nicht dauerhaft wieder aktiv werden;
- Restore-Ereignisse werden dokumentiert.

15.3 Backup-Löschregister

```
customer_reference_hash  
deletion_completed_at  
backup_expiry_at
```



```
restore_redelete_required  
request_reference
```

Keine unnötigen Klartextidentifikatoren.

16. Löschjob

16.1 Vorbereitungsphase

1. Antrag genehmigt.
2. Identität bestätigt.
3. Restaurantumfang bestimmt.
4. Legal Hold geprüft.
5. Aufbewahrungspflichten klassifiziert.
6. Marketing sofort gestoppt.
7. Konto vorläufig eingeschränkt.
8. Löschantrag erstellt.

16.2 Ausführung

Reihenfolge:

1. offene Sessions widerrufen;
2. Marketingzustellung stoppen;
3. Push-Subscriptions deaktivieren;
4. temporäre Tokens löschen;
5. Profildaten löschen;
6. Restaurantmitgliedschaften löschen oder anonymisieren;
7. Punktehistorie löschen oder anonymisieren;
8. Rewarddaten löschen oder anonymisieren;
9. optionale Analyticsdaten löschen;
10. notwendige Nachweise isolieren;
11. Suchindizes aktualisieren;
12. Cache invalidieren;
13. Exportdateien löschen;
14. Audit-Abschlussereignis erzeugen.

16.3 Wiederholbarkeit

Der Löschantrag muss idempotent sein.

Erneute Ausführung darf:

- keine Fehler verursachen;
- keine Daten wiederherstellen;
- keine doppelten Gegenbuchungen erzeugen;
- keine fremden Restaurantdaten löschen.

17. Legal Hold

17.1 Zweck

Ein Legal Hold verhindert die Löschung konkret benötigter Daten wegen:

- laufendem Gerichtsverfahren;
- behördlichem Verfahren;
- konkreter Rechtsverteidigung;
- dokumentiertem Betrugs- oder Missbrauchsfall;
- steuerlicher Prüfung.

17.2 Voraussetzungen

Ein Legal Hold benötigt:

```
legal_hold_id
scope
reason
legal_basis
approved_by
created_at
review_at
expires_at
case_reference
```

17.3 Verbot

Ein pauschaler Legal Hold für alle Kunden ist unzulässig.

Legal Holds müssen:

- konkret;
- zeitlich überprüfbar;
- auf notwendige Daten begrenzt

sein.

18. Datenlöschung bei Vertragsende eines Restaurants

18.1 Vor Vertragsende

WUXUAI bietet dem Restaurant:

- Export der Restaurantstammdaten;
- Export von Reward- und Punkteaggregaten;
- Export notwendiger Gästedaten im zulässigen Umfang;
- Export von Consents und Legal-Acceptances;
- Bearbeitung offener Datenschutzanfragen.

18.2 Nach Vertragsende

Phasen:

ACTIVE
TERMINATION_PENDING
READ_ONLY
EXPORT_WINDOW
DELETION_SCHEDULED
DELETED

18.3 Empfohlene Exportfrist

30 Tage nach Vertragsende

Anwaltlich und kommerziell zu bestätigen.

18.4 Nach Exportfrist

- aktive Zugänge deaktivieren;
- keine neue Punktebuchung;
- keine neue Reward-Einlösung;
- Kundendaten nach Weisung löschen oder zurückgeben;
- gesetzlich erforderliche Vertrags- und Abrechnungsdaten behalten;
- Löschabschluss dokumentieren.

18.5 Keine Zurückbehaltung als Druckmittel

Gastdaten dürfen nicht allein deshalb zurückbehalten werden, weil eine Rechnung des Restaurants offen ist, sofern hierfür keine tragfähige rechtliche Grundlage besteht.

Vertragssperre und datenschutzrechtliche Löschpflicht sind getrennt zu behandeln.

19. Restaurantwechsel und Programmwechsel

Wenn ein Restaurant seinen Rechtsträger wechselt:

- keine automatische Übertragung der Verantwortlichkeit;
- Rechtsgrundlage prüfen;
- Gäste informieren;
- neue Teilnahmebedingungen bereitstellen;
- neue Datenschutzinformation bereitstellen;
- gegebenenfalls neue Annahme einholen;
- Marketingconsents nicht automatisch übertragen;
- Datenübertragung dokumentieren.

Bei bloßer Marken- oder Filialänderung ist zu prüfen, ob derselbe Rechtsträger bestehen bleibt.

20. Datenaufbewahrungsmatrix

Vorläufige Soll-Matrix:

Datenkategorie	Aktive Speicherung	Danach	Endgültige Frist
Gastprofil	Dauer der Teilnahme	Löschung/ Anonymisierung	nach Austritt und Prüfung
Punktestand	Dauer der Teilnahme	Löschung/ Anonymisierung	nach Programmende
Punktebuchungen	Dauer der Teilnahme	begrenzte Streitfrist	anwaltlich festlegen
Reward-Einlösungen	Dauer der Teilnahme	begrenzte Nachweisfrist	anwaltlich/steuerlich festlegen
Consents	aktive Einwilligung	Nachweis nach Widerruf	anwaltlich festlegen
Suppression	nach Widerruf	minimierter Sperreintrag	solange Versandverbot nachzuweisen
Legal-Acceptances	Dauer der Teilnahme	Nachweis-/ Verjährungsfrist	anwaltlich festlegen
Supportfälle	Dauer des Falls	begrenzte Nachweisfrist	nach Fallart
Sicherheitslogs	operative Sicherheitsfrist	Rotation	nach Risikokonzept
Exportdateien	bis Abruf/Ablauf	automatische Löschung	z. B. 72 Stunden
Löschprotokoll	nach Abschluss	minimierter Nachweis	anwaltlich festlegen

Datenkategorie	Aktive Speicherung	Danach	Endgültige Frist
Rechnungen	Vertragsdauer	gesetzliche Aufbewahrung	regelmäßig sieben Jahre
Vertragsdokumente	Vertragsdauer	Aufbewahrung/ Rechtsansprüche	anwaltlich festlegen
Backups	Rotationszeit	automatische Überschreibung	nach Backupkonzept

Die konkrete Matrix wird durch Rechtsanwalt, Steuerberater und technische Sicherheitsprüfung finalisiert.

21. Datenmodell für Datenschutzanfragen

```

privacy_request_id
request_type
request_scope
customer_id
requester_contact
restaurant_id
controller_type
controller_id
source
language
status
submitted_at
identity_status
identity_verified_at
assigned_to
due_at
extended_due_at
extension_reason
restriction_applied_at
decision
decision_reason
approved_at
export_created_at
export_expires_at
deletion_scheduled_at
deletion_executed_at
completed_at
legal_hold_status
audit_reference

```

Verbotene Speicherung

Kein unnötiger Freitext mit:

- Ausweiskopien;
- Gesundheitsdaten;
- Zahlungsdaten;
- privaten Informationen;
- unstrukturierten sensiblen Dokumenten.

Anhänge nur, wenn erforderlich, geschützt und mit eigener Löschfrist.

22. Audit-Ereignisse

```
PRIVACY_REQUEST_RECEIVED  
IDENTITY_VERIFICATION_REQUESTED  
IDENTITY_VERIFIED  
REQUEST_ASSIGNED  
PROCESSING_RESTRICTED  
EXPORT_GENERATED  
EXPORT_DOWNLOADED  
EXPORT_EXPIRED  
DELETION_APPROVED  
DELETION_STARTED  
DELETION_COMPLETED  
DELETION_PARTIAL  
REQUEST_REJECTED  
LEGAL_HOLD_APPLIED  
LEGAL_HOLD_RELEASED  
REQUEST_COMPLETED
```

Jedes Ereignis enthält:

```
event_id  
request_id  
event_type  
actor_type  
actor_id  
event_at  
restaurant_id  
reason_code  
metadata_minimized
```

23. Owner-Portal

Unter:

`/owner/legal/requests`

Der Owner sieht:

- offene Anträge;
- Frist;
- Antragstyp;
- Identitätsstatus;
- Restaurantumfang;
- empfohlene Aktion;
- Exportstatus;
- Löschstatus;
- rechtliche Sperrgründe;
- Abschlussnachweis.

Der Owner darf nicht:

- Fristen löschen;
- Anträge unprotokolliert schließen;
- Datenexporte fremder Restaurants öffnen;
- gesetzliche Sperren ohne Berechtigung entfernen;
- Löschhistorien überschreiben.

24. Plattform-Admin

Unter:

`/admin/platform/legal/privacy-requests`

Der Plattform-Admin darf:

- technische Fehler sehen;
- Jobs neu anstoßen;
- fehlgeschlagene Exporte diagnostizieren;
- Löschjobs kontrolliert wiederholen;
- Restaurantzuordnung prüfen;
- Legal Holds technisch abbilden;
- Auditnachweise exportieren.

Jeder Zugriff benötigt:

- konkreten Support- oder Compliancegrund;

- Protokollierung;
 - minimalen Datenzugriff.
-

25. Kundentexte

25.1 Datenexport

Sie können eine Kopie Ihrer im ausgewählten Restaurant-Bonusprogramm gespeicherten personenbezogenen Daten anfordern. Vor der Bereitstellung kann eine Identitätsprüfung erforderlich sein. Der Download wird aus Sicherheitsgründen nur für einen begrenzten Zeitraum verfügbar sein.

25.2 Löschanfrage

Sie können die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten beantragen. Durch die Löschung endet Ihre Teilnahme an den ausgewählten Bonusprogrammen. Noch vorhandene Punkte und Rewards können dadurch verloren gehen. Daten, die aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen oder zur Rechtsverteidigung weiterhin benötigt werden, können eingeschränkt gespeichert bleiben.

25.3 Einschränkung

Sie können unter den gesetzlichen Voraussetzungen verlangen, dass Ihre Daten vorübergehend nur noch gespeichert und nicht für weitere Zwecke verwendet werden.

25.4 Berichtigung

Unrichtige personenbezogene Daten können Sie selbst korrigieren oder durch das verantwortliche Restaurant berichtigen lassen. Historische Transaktionen werden aus Nachweisgründen nicht überschrieben, sondern durch dokumentierte Korrekturen ergänzt.

26. Technische Abnahmetests

Tenant-Isolation

- Restaurant A sieht keine Anträge von Restaurant B.
- Export enthält keine Daten anderer Restaurants außerhalb des Umfangs.
- Plattform-Supportzugriffe sind protokolliert.

Identität

- nicht bestätigter Nutzer erhält keinen Export;
- abgelaufener Bestätigungscode wird abgelehnt;
- Token kann nur einmal verwendet werden;

- Restaurantkontext wird serverseitig geprüft.

Export

- kein `rendered_text` vollständiger Rechtsdokumente;
- keine Geheimitokens;
- Downloadlink läuft ab;
- Export wird nach Ablauf gelöscht;
- JSON, CSV und PDF enthalten konsistente Werte.

Löschung

- Marketing wird sofort gestoppt;
- Punkte werden nach bestätigter Löschung nicht mehr angezeigt;
- andere Restaurantkonten bleiben unberührt;
- Job ist idempotent;
- Cache wird invalidiert;
- Restore reaktiviert gelöschte Daten nicht dauerhaft.

Aufbewahrung

- gesetzlich gesperrte Daten werden nicht operativ angezeigt;
- gesperrte Daten werden nicht für Marketing verwendet;
- Legal Hold ist befristet und überprüfbar;
- nach Fristablauf erfolgt Löschung.

Audit

- jede Entscheidung hat Akteur, Zeitpunkt und Grund;
- historische Ereignisse sind nicht überschreibbar;
- kein Geheimnis wird im Auditlog gespeichert.

27. Offene anwaltliche und steuerliche Entscheidungen

1. Konkrete Standardfrist für Punkte- und Rewardhistorien.
2. Dauer des Nachweises von Legal-Acceptances.
3. Dauer des Nachweises widerrufener Consents.
4. Ausmaß der Datenübertragbarkeit bei restaurantbezogenen Punkten.
5. Behandlung anonymisierter Transaktionsstatistiken.
6. Zulässigkeit der Aufbewahrung bei Missbrauchsverdacht.
7. genaue Verjährungs- und Rechtsverteidigungsfristen.
8. Umgang mit offenen Rewards bei Gastlöschung.
9. Umfang des Exports interner Sicherheitsinformationen.
10. Umgang mit Minderjährigenanträgen.
11. Identitätsprüfung ohne unverhältnismäßige Dokumentenanforderung.
12. Fristen bei komplexen oder mehrfachen Anträgen.

13. Rechtsgrundlage für minimierte Suppressionseinträge.
 14. konkrete Backup-Rotationsfrist.
 15. steuerliche Relevanz einzelner Reward- und Korrekturdatensätze.
 16. Aufbewahrung von SaaS-Vertrag, Rechnungen und Geschäftskorrespondenz.
 17. Umgang mit Daten bei Verkauf oder Rechtsträgerwechsel eines Restaurants.
 18. grenzüberschreitende Datenportabilität bei internationaler Expansion.
-

28. Produktentscheidung für WUXUAI V1

Bis zur anwaltlichen und steuerlichen Freigabe gelten:

Auskunft und Export nur nach Identitätsprüfung.
Export restaurantbezogen und tenant-sicher.
Keine vollständigen Rechtstexte im personenbezogenen Export.
Keine Geheimtokens oder Tages-PINs im Export.
Marketingstopp sofort bei Löschantrag oder Widerspruch.
Löschung erst nach Prüfung gesetzlicher Aufbewahrung.
Gesetzlich gespeicherte Daten werden operativ gesperrt.
Löschjobs sind serverseitig und idempotent.
Backups haben feste Rotation und Re-Delete nach Restore.
Jeder Antrag und jede Entscheidung wird auditiert.
Keine pauschale dauerhafte Datenspeicherung.

29. Status

Fachlicher Entwurf: abgeschlossen

Anwaltliche Prüfung: ausstehend

Steuerliche Prüfung: ausstehend

Technische Umsetzung: noch nicht beauftragt

Produktive Aktivierung automatischer Löschung: nicht freigegeben

Nächster Schritt: Phase 2.6 – Programmbeendigung